

1505802-31.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Waldir Calciolari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... de que CLAUDE é useiro e vezeiro no tráfico de drogas, fazendo do narcotráfico seu meio de subsistência, o que foi corroborado pelo ofício de fls. 310/311 do Ministério da Justiça. De acordo com referido expediente, tem-se que após sucessivas condenações por tráfico de drogas e associação para o tráfico, "por meio da Portaria Ministerial nº 1.532, de 19 de setembro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1505802-31.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505802-31.2022.8.26.0228 PD 446/2022

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDE HAKIZIMANA e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Vistos.

CLAUDE HAKIZIMANA e LUCY GOMES MOREIRA, qualificados nos autos, foram denunciados a fls. 158/162 como incurso nas penas do artigo 33, "caput" e artigo 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343/2006, em concurso material de delitos, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal, posto que: a) associaram-se para o fim específico de praticarem, reiteradamente ou não, os crimes de tráfico de drogas, previstos no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006; e b) no dia 09 de março de 2022, por volta das 14h, na Rua São Vicente, 219, Bela Vista, Comarca de São Paulo, em concurso de agentes, adquiriram, traziam consigo e guardavam, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 07 (sete) porções de cocaína, substância capaz de causar dependência física e psíquica, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

CLAUDE e LUCY foram presos em flagrante delito, sendo que o acusado permaneceu custodiado no curso do processo, ao passo que para a ré foi concedida prisão domiciliar (fls. 123/127).

Após o recebimento da denúncia (fls. 180/182), CLAUDE e LUCY foram citados (fls. 254 e 256), sendo que o acusado constituiu Defensor (fls. 264/265), ao passo que a

ré passou a ser assistida e defendida pela Defensoria Pública do Estado (DPE). A Defesa Técnica de ambos os acusados apresentou, em audiência, resposta à acusação, com rol testemunhal comum ao constante da denúncia, reservando-se à análise do mérito, posteriormente à realização da instrução criminal (vide fls. 314/315).

Sob o crivo do contraditório foram ouvidos os Policiais Civis responsáveis pela prisão em flagrante, sendo tomado ainda o depoimento de Fernando Nazareno Santana Gonçalves. Os réus CLAUDE e LUCY foram ao final interrogados e as partes debateram oralmente (fls. 313 e seg).

O Ministério Público, durante os debates orais, pediu a condenação de CLAUDE e de LUCY, nos termos da denúncia (fls. 315/321).

A Defensoria Pública do Estado, manifestando-se pela acusada LUCY, postulou a absolvição com fulcro no argumento da insuficiência de provas. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu: a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas com aplicação de mera advertência; a imposição da pena mínima, com redução máxima de 2/3; o estabelecimento de regime inicial aberto com aplicação de pena restritiva de direito; e o apelo em liberdade (fls. 321/323).

Já o Defensor Constituído do réu CLAUDE, pediu a concessão de prazo para a apresentação de memoriais escritos, o que foi deferido pelo Juízo (fls. 323).

Posteriormente, nos memoriais apresentados a fls. 326/331, ao tecer suas considerações sobre o mérito da prova, o Dr. Defensor pediu a absolvição do acusado.

É o relatório.

Fundamento e D E C I D O.

Inexistem preliminares ou questões prejudiciais a serem apreciadas, visto que as partes, nos memoriais apresentados, ativeram-se apenas ao mérito.

Quanto ao mérito, em que pese o zelo e a combatividade da Defesa Técnica, mister se faz a condenação de CLAUDE e de LUCY, nos termos da denúncia, julgando-se procedente a presente ação penal.

Co-autoria criminosa e materialidade delitiva ficaram demonstradas: pelo A.P.F.D. de fls. 01 e seg.; pelos depoimentos dos Policiais Civis (fls. 02/05); pelo depoimento da testemunha Fernando, o qual confirmou que na data dos fatos havia encomendado droga da ré LUCY, da qual estava habituado a fazer a aquisição de entorpecente para seu consumo pessoal (fls. 06); pelo teor da confissão policial de LUCY (fls. 08); pelo B.O de fls. 46/50; pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 53/54; pelo laudo de constatação de fls. 58/61; pelo laudo de exame químico toxicológico de natureza definitiva de fls. 236/238; pelo Relatório de Investigação com o teor da interceptação telefônica autorizada pela Justiça (fls. 266/304); e pelo teor da prova testemunhal colhida em Juízo.

No que tange a prova testemunhal constante dos autos, verifica-se que o policial civil WILSON narrou a fls. 02/03, no A.P.F.D., que no curso de investigações para combater o tráfico de drogas na região central, juntamente com seu parceiro Luiz, acabaram colhendo elementos de prova que permitiriam identificar a ré LUCY como sendo revendedora de drogas, a qual atuava previamente associada ao réu CLAUDE. Com base em informações provenientes de interceptação telefônica, ficaram cientes de que LUCY receberia drogas de um indivíduo de origem africana [CLAUDE] para poder revender o entorpecente para um cliente [Fernando], o qual estava habituado a adquirir entorpecentes da acusada. Assim, o depoente e seu colega Luiz rumaram para a casa de LUCY, onde permaneceram em campana, no interior da viatura descaracterizada, até que avistaram o indivíduo de origem africana [CLAUDE] chegar e adentrar pelo portão principal do imóvel, dirigindo-se até LUCY. O comportamento dos dois deixou nítido que o indivíduo de origem africana [CLAUDE] havia entregado algo e se retirado em seguida, ao passo que LUCY retornou para o interior do imóvel. Abordaram então o indivíduo referido há cerca de 50 metros da casa de LUCY, identificando-o como CLAUDE, o qual ostentava passagens por tráfico de drogas. Indagado, CLAUDE confessou que realmente havia ido para a casa de LUCY para lhe entregar algumas porções de cocaína, tendo se negado a fornecer qualquer informação acerca da procedência da droga. Logo depois LUCY saiu da residência vindo a se encontrar com Fernando que chegou em um veículo Corsa. No momento em que LUCY foi

entregar uma porção de cocaína para Fernando, o qual lhe havia encomendado o entorpecente, procederam à abordagem de ambos. Fernando confirmou que estava habituado a comprar drogas de LUCY, para seu consumo pessoal, tendo a acusada igualmente admitido que fazia naquele instante a venda do entorpecente para Fernando. Ficaram cientes ainda que CLAUDE havia entregue para LUCY sete (07) porções de cocaína, sendo que seis (06) das porções remanesceram na residência da acusada, a qual separou uma (01) porção para servir Fernando. Este ainda informou que comprava drogas de LUCY há cerca de cinco anos, pagando R\$ 300,00 por cinco gramas de cocaína, procedendo ao pagamento por meio de PIX. Ao final CLAUDE e LUCY foram presos em flagrante.

No mesmo sentido o depoimento extrajudicial do policial LUIZ ANTONIO (fls. 04/05). O policial WILSON, ouvido em Juízo, reiterou os mesmos fatos. Asseverou que apuraram toda a associação criminosa entre LUCY e CLAUDE, sendo que este fornecia drogas para a acusada, a qual se incumbia de revender as porções aos seus clientes, dentre os quais a testemunha Fernando. A associação criminosa de LUCY e CLAUDE, voltada ao tráfico de drogas, foi constatada durante interceptação telefônica autorizada pela Justiça. Durante as investigações confirmaram o endereço da acusada e na data dos fatos para lá se dirigiram, ante a notícia de que CLAUDE faria nova entrega de entorpecentes. Viram quando CLAUDE chegou e ingressou na residência para abastecer LUCY com as porções de cocaína. Essa prática se repetia habitualmente, ou seja, os usuários compradores encomendavam drogas de LUCY e esta entrava em contato com CLAUDE que lhe trazia os entorpecentes em sua residência [sistema de delivery]. Depois que CLAUDE entregava as drogas, LUCY as revendia com lucro para os clientes. Na constância dessa prática reiterada, era comum CLAUDE transportar poucas porções, para na hipótese de abordagem, alegar ser mero usuário. Na data dos fatos, Fernando foi o cliente que encomendara droga a LUCY, tendo CLAUDE se incumbido de abastecer a ré com 07 porções de cocaína. Ao ser abordado na ocasião, CLAUDE confirmou que fazia essas entregas, tal qual havia procedido no dia da prisão. Por sua vez, quando LUCY saiu de casa para entregar uma das porções a Fernando, este último e a ré foram abordados, vindo Fernando a confirmar que tinha ido de carro até lá, justamente para comprar droga dela. O vínculo entre LUCY e CLAUDE era quase que diário, falavam-se todos os dias, sendo que Fernando era cliente habitual da acusada.

O policial civil LUIZ, ouvido sob o crivo do contraditório, também reiterou os mesmos fatos. Disse que no decorrer das investigações e de interceptação telefônica em curso, receberam informação de que LUCY receberia drogas de um africano, posteriormente identificado como CLAUDE. Assim, dirigiram-se até o endereço da acusada e permaneceram em campana. Puderam visualizar o réu CLAUDE chegar e entregar a encomenda para LUCY. Ao ser depois abordado, CLAUDE confirmou que havia entregado para LUCY as sete (07) porções de cocaína apreendidas. Com o réu apreenderam dinheiro em moeda nacional e dólares americanos. Após a abordagem de CLAUDE, viram quando LUCY saiu da casa e foi em direção a um carro na esquina. Ao procederem a abordagem, LUCY tentou dispensar a porção de cocaína que estava servindo para Fernando, condutor do veículo Indagada, LUCY confessou a traficância e autorizou a entrada na casa, onde havia o restante das porções de cocaína, anteriormente entregues pelo réu CLAUDE. Ficou bem claro o liame entre LUCY e CLAUDE na constância da venda de drogas, sendo que os mesmos se falavam com certa frequência, quase todos os dias.

A testemunha FERNANDO, ouvido a fls. 06 e ainda em Juízo, narrou ser usuário de drogas, confirmando que há 05 anos comprava drogas de LUCY. Confirmou ainda que na data dos fatos havia encomendado uma porção de cocaína, vindo a ser abordado pelos policiais no momento em que LUCY fazia a entrega do entorpecente.

Note-se que LUCY, interrogada pela Autoridade Policial, confirmou todos esses fatos em detalhes, cf. fls. 08. Admitiu que realmente exercia a traficância e vendia drogas para pagar suas contas de água e luz, além de sustentar a filha da de 54 anos, que tem problemas de esquizofrenia. Conheceu CLAUDE há uns anos e desde então comprava drogas dele, pagando R\$ 150,00 por 05 gramas de cocaína, revendendo por R\$ 300,00 a mesma porção. Diariamente, Fernando comprava droga da acusada e pagava por meio de PIX, sendo que na data dos fatos recebera uma ligação de Fernando que

encomendou uma porção de cinco gramas de cocaína e, por isso, pegou a droga com CLAUDE que lhe entregou a substância em casa. Ao ser abordada por policiais, jogou no chão a porção de cocaína que estava entregando a Fernando. Ao ser detida, confessou a traficância aos policiais, assim procedendo há cerca de 05 anos. Ainda os levou até a sua casa, onde guardava mais 06 porções de droga no guarda-roupas. Já em Juízo, LUCY optou pelo silêncio, ao passo que CLAUDE (silente no A.P.F.D. – fls. 07), negou a imputação no interrogatório judicial colhido na presente data. Em que pese o silêncio de LUCY em Juízo, assim como a negativa de CLAUDE no interrogatório judicial, tem-se que a prova é cabal para a condenação de ambos. Com efeito, os depoimentos dos policiais se mostraram uníssonos, seja no A.P.F.D., seja em Juízo, a demonstrar a prévia associação entre LUCY e CLAUDE, na habitual prática do tráfico de drogas, assim como, que estavam conluiados na reiterada venda de entorpecentes para a testemunha Fernando, tal qual foram surpreendidos na data dos fatos.

Bem contextualizado, pois, o acervo probatório, com depoimentos absolutamente coerentes, verdadeiros e esclarecedores dos policiais, que bem retratam a veracidade da diligência e a ausência de dúvidas quanto à prática delitiva perpetrada por LUCY e CLAUDE.

Não há dúvida de que CLAUDE é useiro e vezeiro no tráfico de drogas, fazendo do narcotráfico seu meio de subsistência, o que foi corroborado pelo ofício de fls. 310/311 do Ministério da Justiça. De acordo com referido expediente, tem-se que após sucessivas condenações por tráfico de drogas e associação para o tráfico, “por meio da Portaria Ministerial nº 1.532, de 19 de setembro de 2018, publicada no Diário Oficial do dia 21 subsequente, o Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Justiça determinou a expulsão do território nacional, em conformidade com o artigo 54, § 1º, inciso II, e § 2º, da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, do nacional burundiano CLAUDE HAKIZIMANA, filho de Claude Hakizimana e de Umubyeyi Solange, nascido na República do Burundi, em 13 de maio de 1986”.

Destarte, as imputações constantes da denúncia restaram cabalmente comprovadas, ou seja, com relação ao artigo 35 da Lei de Drogas, ficou evidente que agiam de forma reiterada, habitual e permanente no cometimento do narcotráfico, o que se extrai tanto da prova testemunhal, como do teor do relatório da interceptação telefônica juntado a fls. 266 e seguintes.

Por certo que a cooperação entre LUCY e CLAUDE não era meramente eventual ou ocasional, a corroborar o “animus associativo” para a prática do tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Também não há dúvidas de que na data dos fatos Fernando encomendou de LUCY a compra de cocaína, tendo CLAUDE para tanto se incumbido de abastecer a ré, a qual foi em seguida flagrada no instante em que servia cocaína ao referido usuário comprador.

Incabível, diante do contexto probante, o pretendido decreto absolutório, não havendo também que se cogitar na desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo próprio.

Passo à dosagem das penas.

O perfil criminoso do réu CLAUDE, traficante de drogas com diversas condenações pela Lei nº 11.343/2006, inclusive com expulsão do Brasil decretada pelo Ministério da Justiça (fls. 310/311), bem justifica o estabelecimento da pena-base em patamar superior. Neste sentido os registros de fls. 94/105, 163/172 e 240/247, assim como a certidão de fls. 91/93, da qual excluo apenas a condenação imposta pela 28ª Vara Criminal, que fica reservada para os fins de reincidência.

Assim, na fase do artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena-base do réu CLAUDE em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa para o tráfico ilícito de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33, “caput”) e em 04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, para a associação ao tráfico (Lei nº 11.343/06, art. 35, “caput”).

A acusada LUCY também ostenta pregressa condenação por tráfico de drogas (fls. 89/90) e por conta de fazer o comércio de entorpecentes há cerca de 05 anos, de forma usual e reiterada, lhe estabeleço em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa a pena para o tráfico ilícito de drogas (Lei nº 11.343/06,

art. 33, "caput") e em 04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, para a associação ao tráfico (Lei nº 11.343/06, art. 35, "caput").

Não existem atenuantes para o réu CLAUDE.

Mas quanto a ré LUCY, há de se reconhecer a atenuante da confissão espontânea, diante da confissão na fase policial, assim como a atenuante por ser maior de 70 anos de idade (art. 65, I e III, d, do CP), pelo que diminuo para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a pena do delito de tráfico ilícito de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33, "caput") e para 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a pena para a associação ao tráfico (Lei nº 11.343/06, art. 35, "caput").

Ainda na segunda fase de dosimetria de pena, verifico que CLAUDE foi condenado por tráfico de drogas pela 28ª Vara Criminal Central (fls. 92), sendo que está em pleno cumprimento de pena, visto que a sanção correspondente tem término previsto apenas para 24/01/2024 (vide fls. 173/174), restando caracterizada a agravante da reincidência.

Assim, por conta da agravante da reincidência (CP, art. 61, I), aumento a pena de CLAUDE para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa para o tráfico ilícito de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33, "caput") e para 05 (cinco) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, para a associação ao tráfico (Lei nº 11.343/06, art. 35, "caput").

Quanto a ré LUCY, atualmente com 76 anos de idade, para a qual não se caracterizou a reincidência, decido pela aplicação do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, de modo que reduzo em dois terços a sanção acima estabelecida para o delito de tráfico, resultando a sanção correspondente em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Já com relação ao réu CLAUDE, diante das diversas condenações por tráfico de drogas, bem como, por estar caracterizada a reincidência específica, concluo que não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Configurada a associação para o tráfico e ainda o crime de tráfico ilícito de drogas, devem os acusados responder pelos delitos em concurso material (CP, art. 69, "caput").

Para o réu CLAUDE (reincidente), somadas as penas, o montante perfaz 12 (doze) anos de reclusão e 1600 (mil e seiscentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Para a ré LUCY, a cumulação das reprimendas perfaz 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 866 (oitocentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Isto posto, por esses fundamentos e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para: a) CONDENAR o réu CLAUDE HAKIZIMANA ao cumprimento de 12 (doze) anos de reclusão, além do pagamento de 1600 (mil e seiscentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, dando-o como incurso no artigo 33, "caput" e artigo 35, "caput", da Lei nº. 11.343/06, c.c. artigo 29, "caput", artigo 61, inciso I e artigo 69, "caput", todos do Código Penal; e b) CONDENAR a ré LUCY GOMES MOREIRA ao cumprimento de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 866 (oitocentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, dando-a como incurso no artigo 33, § 4º e artigo 35, "caput", da Lei nº. 11.343/06, c.c. artigo 29, "caput" e artigo 69, "caput", ambos do Código Penal.

O sentenciado CLAUDE iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, observando-se o disposto no artigo 2º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.072/90 (com redação dada pela Lei nº 11.464, de 28/03/2007). O regime inicial fechado se mostra como o necessário, em face da periculosidade do réu, da gravidade do injusto penal, da hediondez das infrações, do montante da pena cominado e para a cabal prevenção/repressão do ilícito proceder.

Já a sentenciada LUCY, atualmente com 76 anos de idade, iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto (prisão albergue domiciliar), mantido o regime de prisão domiciliar anteriormente determinado, cf. fls. 127, 133/134 e 135/136.

Outrossim, verifico que o sentenciado CLAUDE permaneceu recolhido durante o curso do processo e não faz jus ao direito de apelar em liberdade, pois um dos efeitos da sentença condenatória é ser o preso conservado na prisão (RHC 3.473-4, 5ª Turma, rel. Min. Jesus Costa Lima, j. 23.3.94, v.u. 4.4.94, p. 6691), sendo de rigor acautelar o meio social e a própria credibilidade na Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Ademais, cf. fls. 173/174, o sentenciado CLAUDE está em pleno cumprimento de pena, cujo término previsto é 24/01/2024.

Recomende-se na prisão o sentenciado CLAUDE.

Quanto ao sentenciado CLAUDE HAKIZIMANA, comunique-se a presente condenação: ao Consulado ou Embaixada respectivo; ao Departamento da Polícia Federal; e ao Ministério da Justiça.

Caso ainda não adotada a providência, oficie-se a Autoridade Policial para que realize a incineração da substância entorpecente apreendida, devendo ser lavrado o auto respectivo, bem como encaminhado a este Juízo.

Declaro o perdimento dos valores em moeda nacional e estrangeira em favor da SENAD. Após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos sentenciados no Livro do Rol dos Culpados, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas e formalidades legais.

P.R.I.C.

São Paulo, 03 de maio de 2022.

WALDIR CALCIOLARI
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA